过失性不实陈述

英格兰合同法 | 学习指南 | 成文法赔偿与过失性错误陈述

谁提供了信息？谁签订了合同？这两个问题有助于区分英国《1967年不实陈述法》第2(1)款规定的损害赔偿与普通法上的过失性错误陈述。先看成文法上的请求权。

一、查明交易和陈述

查明另一合同当事人作出或由他人代为作出的不实陈述。说明陈述何处不实或具有误导性、如何促成订约，以及造成了什么损失。第2(1)款适用于陈述人若以欺诈方式作出该陈述便应承担赔偿责任的情形。此项请求无须另行证明注意义务。

二、谁须证明存在合理依据？

一旦法定要件得到证明，陈述人须证明，直至订约时，其确实相信所述事实属实，并有合理理由相信。应分别判断陈述人是否真的相信，以及这种信念是否有客观依据。真诚信念也可能缺乏充分依据。

三、Howard Marine 案 | 相互矛盾的资料

驳船所有人夸大了船只的载重能力。其代表采用了劳氏船级社登记资料中的数值，而船舶文件记载的数值较低。上诉法院认为，船主未能证明有合理理由优先采用登记资料中的数值。

四、核对订约前的信息变化

区分陈述作出时已有的信息，以及此后至订约前收到的新资料。谁查阅了相关文件？如何处理矛盾？原陈述到订约时是否仍有合理依据？

> 法律英语 | **Reasonable grounds for belief** 指相信某事的客观合理依据。**Up to the time the contract was made** 指直至合同订立时。

普通法上的过失性错误陈述

一、Hedley Byrne v Heller 案 | 资信意见

一家广告代理公司通过自己的银行，询问客户 Easipower 的信用状况。Heller 银行给出了正面意见，但明确声明不承担责任。广告公司信赖该意见，并在 Easipower 进入清算后蒙受损失。上议院承认，在存在注意义务时，过失陈述可能导致纯经济损失赔偿。在本案中，银行的声明表明它并未就该意见承担责任。

二、注意义务 | 是否承担了责任

考察双方关系、提供信息的目的和预定接收方。如果专业人员知道信息将用于某项具体决定，而接收方信赖该信息又是合理的，就可能从客观情形认定其承担了责任。顾问与接收方之间无须存在合同。

三、违反义务、信赖与损失

原告须证明注意义务、未尽合理注意、实际且合理的信赖，以及由此产生并落在义务范围内的损失。义务范围取决于提供信息的目的。在 Playboy Club 案中，银行未对身份未向其披露的实际信赖方承担责任。

四、结合语境理解免责说明

核对说明何时传达、向谁传达，以及涵盖什么。它可能影响是否承担了责任，也可能意在排除既有责任。若适用英国《1977年不公平合同条款法》第2(2)款，以条款或通知排除因过失造成的经济损失责任，须符合合理性要求。

> 法律英语 | **Pure economic loss** 指独立于人身伤害或原告财产损坏的纯经济损失。

请求权与救济的选择

一、被告 | 合同相对方还是外部顾问?

第2(1)款针对另一合同当事人的不实陈述，包括代其作出的陈述。独立顾问若符合普通法要件，可能承担侵权责任。应查明陈述人以什么身份提供了信息。

二、证明责任 | 双方各须证明什么?

在第2(1)款下，原告须证明法定要件，陈述人则须证明其真实信念及合理依据。在侵权请求中，原告须证明注意义务、违反义务、信赖和损失。要分别查明陈述人相信什么，以及接收方据此做了什么。

三、损害赔偿 | 可赔损失的范围

根据 Royscot 案，第2(1)款适用欺诈侵权的赔偿标准。由交易直接造成的损失，即使无法预见，也可能获得赔偿。在过失侵权中，则要查明损失类型是否可合理预见，以及是否在注意义务的保护范围内。两类请求都须证明因果关系，并避免重复赔偿。

四、撤销合同与合同限制

撤销合同有独立的适用条件。对非欺诈性不实陈述，撤销权仍存在时，法院可依第2(2)款酌情以赔偿替代撤销。商事合同中限制不实陈述责任或救济的条款，可能须接受第3条的合理性审查。这也可能包括声明一方并未信赖先前陈述的条款。

> 答题方法 | 对每一名被告，分别列明陈述、责任依据、证明责任与所主张的损失。然后分析免责说明意在排除什么责任。

案例练习与参考资料

冷藏设备

批发商向供应商购买冷藏设备。签约前，供应商声称设备满载时可维持零下18摄氏度，而自己的说明书标明该条件下的温度更高。一名与批发商没有合同关系的独立工程师，专门为这次采购向其发送了签字报告。工程师只做了空载测试，却确认了这一数值。批发商信赖两项陈述。设备无法保持所称温度，批发商因此支出了额外仓储费用。

参考分析

供应商。 陈述涉及设备已有的性能。若陈述不实、促成订约并造成损失，应审查第2(1)款。说明书与陈述矛盾，使供应商更难证明其信念有合理依据。

工程师。 报告的接收方与用途支持存在注意义务。以空载测试确认满载性能，可能违反该义务。还要判断信赖是否合理，以及已证明的额外费用是否属于报告所要防范的风险。

损失的证明。 准确的信息是否会改变采购决定？采购审批记录和替代仓储的发票，有助于证明错误信息与额外费用之间的联系。

> 变式 | 报告仅用于供应商的维护计划，工程师并不知道它被转交给批发商。重新判断工程师是否对这一接收方和这项采购决定承担了责任。

判例与法条选读

Misrepresentation Act 1967 ss 2–3 | 成文法规则
Howard Marine v A Ogden & Sons [1978] QB 574 | 合理依据
Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465 | 承担责任
Banca Nazionale del Lavoro v Playboy Club [2018] UKSC 43 | 接收方身份
Manchester Building Society v Grant Thornton [2021] UKSC 20 | 义务范围
Royscot Trust Ltd v Rogerson [1991] 2 QB 297 | 赔偿标准
Salt v Stratstone Specialist Ltd [2015] EWCA Civ 745 | 以赔偿替代撤销
First Tower Trustees Ltd v CDS [2018] EWCA Civ 1396 | 无信赖条款
Unfair Contract Terms Act 1977 s 2(2) | 过失责任排除